

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2019/2545

บริษัท มงคลวิวัฒน์พาณิชย์ จำกัด โจทก์
นาย กัณทศักดิ์หรืออานนท์หรือสมศีล
นิลเกตุหรือบัวชม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680

จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ไว้กับโจทก์ระบุว่า เมื่อจำเลยที่ 1 เข้าปฏิบัติงานกับโจทก์แล้วทำให้ทรัพย์สินของโจทก์สูญหายหรือเสียหายด้วยประการใด ๆ จ้อโกงหรือยกยก จ่าเลยที่ 2 ยอมรับผิดชอบใช้แทนจำเลยที่ 1 จนครบถ้วน โจทก์มอบหมายให้จำเลยที่ 1 เก็บเงินจากลูกค้าของบริษัท ส. จ่าเลยที่ 1 เก็บเงินจากลูกค้าแล้วไม่นำไปมอบให้แก่บริษัท ส. ดังนี้ จ่าเลยที่ 1 จึงมิได้ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์สูญหายหรือเสียหายและมิได้จ้อโกงหรือยกยกทรัพย์สินของโจทก์ จ่าเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ การที่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างได้ขอใช้เงินให้แก่บริษัท ส. แทนจำเลยที่ 1 จะถือว่าเป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์สูญหายหรือเสียหายมิได้ หากโจทก์ประสงค์จะให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวด้วยก็ต้องระบุไว้ให้ชัดแจ้งในสัญญาค้ำประกัน หากไม่ได้ระบุไว้ก็ต้องตีความให้เป็นคุณแก่จำเลยที่ 2

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งพนักงานฝ่ายขายและเก็บเงินมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้กำกับการทำงาน ในระหว่างทำงานโจทก์ให้จำเลยที่ 1 ไปช่วยเก็บเงินจากลูกค้าให้แก่บริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัด แต่จำเลยที่ 1 ได้ยกยอกเงินของบริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัด ที่เก็บจากลูกค้าไปเป็นเงิน 495,024 บาท โจทก์ในฐานะนายจ้างซึ่งจะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ได้ขอใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่บริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัด แทนจำเลยที่ 1 ไปแล้ว การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงาน ทำให้โจทก์เสียหายจำเลยที่ 1 ต้องขอใช้เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้กำกับการต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ด้วย โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยที่ 2 เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันขอใช้เงินจำนวน 518,927 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 495,024 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า การที่โจทก์มอบหมายให้จำเลยที่ 1 ไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้าให้แก่บริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัด ไม่ใช่งานของโจทก์ โจทก์ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด การที่โจทก์ขอใช้เงินแทนจำเลยที่ 1 จึงเป็นการกระทำตามอำเภอใจเสมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยโจทก์รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกคืนจากจำเลยที่ 1 ดังนั้นจำเลยที่ 2 ย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 495,024 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน

2542 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ (แต่ดอกเบี้ยวก่อนฟ้องให้คิดได้ไม่เกิน 23,903 บาท)

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "สำหรับปัญหาที่จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ว่าการที่โจทก์ให้จำเลยที่ 1 ไปช่วยเก็บเงินจากลูกค้าให้แก่บริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัด แล้วไม่นำไปมอบให้แก่บริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัด ถือว่าเป็นเหตุการณ์อีกเรื่องหนึ่งมิใช่กิจหน้าที่ที่โจทก์ได้มอบให้จำเลยที่ 1 ไปกระทำ โจทก์จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่โจทก์ชดใช้เงินให้แก่บริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัด แทนจำเลยที่ 1 ไป จึงเป็นการกระทำตามอำเภอใจชำระหนี้โดยโจทก์รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีความผูกพันต้องชำระ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ผู้ค้าประกันย่อมหลุดพ้นความรับผิดชอบด้วย ทั้งจำเลยที่ 2 ผู้ค้าประกันยอมผูกพันต่อโจทก์เพื่อชำระหนี้ที่จำเลยที่ 1 ได้กระทำความเสียหายหรือละเมิดต่อโจทก์แล้วจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ค่าเสียหายแก่โจทก์เท่านั้น หากได้ผูกพันตนต่อบริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัดแต่อย่างใดไม่ จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัด มิใช่ต่อบริษัทโจทก์ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้าประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แต่อย่างใดนั้น เห็นว่าจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ไว้กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.5 ซึ่งตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าวข้อ 1 ระบุไว้ว่า เมื่อจำเลยที่ 1 เข้าปฏิบัติงานกับโจทก์แล้ว ภายหลังทำให้ทรัพย์สินของโจทก์สูญหายหรือเสียหายด้วยประการใด ๆ ก็ดี จ้อโกงหรือยกยกออกก็ดี จำเลยที่ 2 ยอมรับผิดชอบใช้แทนจำเลยที่ 1 จนครบถ้วน ดังนี้ ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้าประกันที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์แทนจำเลยที่ 1 จักต้องเป็นไปตามถ้อยคำในสัญญาค้ำประกันนั้น กล่าวคือจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันเมื่อจำเลยที่ 1 ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์

สูญหายหรือเสียหาย หรือจำเลยที่ 1 ฉ้อโกงหรือยกยอกทรัพย์ของโจทก์เท่านั้น คดีนี้ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์มอบหมายให้จำเลยที่ 1 เก็บเงินจากลูกค้าของบริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัด จำเลยที่ 1 เก็บเงินจากลูกค้าแล้วไม่นำไปมอบให้แก่บริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัดดังนี้ จำเลยที่ 1 จึงมิได้ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์สูญหายหรือเสียหายและจำเลยที่ 1 ก็มิได้ฉ้อโกงหรือยกยอกทรัพย์ของโจทก์ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาฉบับดังกล่าว การที่โจทก์ได้ขอให้เงินให้แก่บริษัทสยามแบร็ง อินเตอร์เทรด จำกัด แทนจำเลยที่ 1 จะถือเอาว่าเป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์สูญหายหรือเสียหายตามถ้อยคำในสัญญาฉบับนั้นมีได้ หากโจทก์ประสงค์จะให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวด้วยก็ต้องระบุไว้ให้ชัดแจ้งในสัญญาฉบับประกัน หากไม่ได้ระบุไว้ก็ต้องตีความให้เป็นคุณแก่จำเลยที่ 2 ผู้ค้าประกันว่าจะต้องรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับประกันเท่านั้นอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ข้อนี้ฟังขึ้น กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่น ๆ ของจำเลยที่ 2 ต่อไป เพราะไม่อาจทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(เกษมสันต์ วิลาวรรณ-วีรพจน์ เพียรพิทักษ์-พูนศักดิ์ จงกลนี้)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันมีขอบเขตจำกัดเฉพาะที่ระบุไว้ในสัญญาค้ำประกัน ซึ่งศาลฎีกาตีความโดยเคร่งครัดมาตลอด คดีนี้สัญญาค้ำประกันระบุว่า ผู้ค้ำประกันจะรับผิดเมื่อจำเลยที่ 1 ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์สูญหายหรือเสียหายด้วยประการใด ๆ ซึ่งมีใช้จะรับผิดในทุกกรณีที่จำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์เสียหาย การที่จำเลยที่ 1 เก็บเงินจากลูกค้าแล้วไม่นำไปมอบให้บริษัท ส. เงินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัท ส. มีใช้ของโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์สูญหายหรือเสียหาย การที่โจทก์ต้องขอใช้เงินให้บริษัท ส. ในฐานะที่เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 ผู้กระทำละเมิด เป็นเพียงการทำให้โจทก์เสียหายเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องของความรับผิดตามกฎหมายมีใช้เป็นการทำให้ทรัพย์สินของโจทก์สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน ไพโรจน์ วายุภาพ